

Sachverhalt und Trennung

Mira Aiblinger und Tobias Aiblinger heirateten am 19.07.2014. Die Trennung erfolgte nach übereinstimmender Darstellung am 01.02.2026. Tobias zog in eine Mietwohnung in Kolbermoor. Mira blieb mit den Kindern im Haus in Rosenheim. Ein Scheidungsantrag soll frühestens im Februar 2027 gestellt werden.

Tobias ist Entwicklungsleiter bei der Berglicht Robotics GmbH. Mira ist angestellte Physiotherapeutin mit 24 Wochenstunden. Sie möchte ab September 2026 auf 30 Wochenstunden erhöhen, falls die Betreuung von Nino gesichert ist. Tobias meint, Mira könne sofort voll arbeiten. Mira verweist auf Ninos Einschulung, Emil mit ADHS-Diagnostik und die Nachmittagslogistik.

Kinder, Betreuung und Mehrbedarf

Kind	Alter 2026	Lebensmittelpunkt	Besonderheiten
Klara	16	Mira	Gymnasium, Musikschule, Zahnspange abgeschlossen
Emil	12	Mira	ADHS-Diagnostik, Lerntherapie
Nino	6	Mira	Einschulung September 2026, Hortplatz zugesagt

Tobias betreut jedes zweite Wochenende und mittwochs von 15:30 Uhr bis 19:00 Uhr. Eine paritätische Betreuung liegt nicht vor. Der Mehrbedarf ist zwischen den Eltern quotal zu verteilen, soweit er angemessen und belegt ist. Klara hat Musikschulkosten von 86,00 EUR monatlich. Emil erhält Lerntherapie für 210,00 EUR monatlich. Nino hat ab September Hortkosten von voraussichtlich 145,00 EUR monatlich.

Einkommen Tobias

Tobias erzielte 2025 ein durchschnittliches monatliches Netto von 6.840,00 EUR einschließlich anteiligem Bonus. Für 2026 liegen die Abrechnungen Januar bis Mai vor. Das Monatsnetto ohne Bonus beträgt 6.210,00 EUR. Im April 2026 wurde ein Bonus für 2025 in Höhe von netto 9.600,00 EUR gezahlt. Unterhaltsrechtlich ist eine Zwölftelung zu prüfen.

Zusätzlich nutzt Tobias einen Dienstwagen Audi Q5. Der geldwerte Vorteil ist in der Abrechnung mit 685,00 EUR brutto ausgewiesen; der tatsächliche unterhaltsrechtliche Vorteil ist streitig, weil Tobias nach dem Auszug täglich weiter nach München pendelt. Er zahlt 320,00 EUR monatlich in eine zusätzliche Altersvorsorge und 72,00 EUR Berufsunfähigkeitsversicherung.

Einkommen Mira

Mira erzielt bei 24 Wochenstunden ein durchschnittliches Monatsnetto von 2.180,00 EUR. Die Praxisleitung hat eine Erhöhung auf 30 Wochenstunden ab September 2026 angeboten; erwartetes Netto dann 2.610,00 EUR. Eine sofortige Vollzeitstelle ist nicht angeboten und wegen Ninos Einschulung sowie Emils Therapie organisatorisch nicht gesichert.

Mira zahlt 95,00 EUR monatlich private Zusatzversicherung für die Kinder, 64,00 EUR berufsbedingte Fahrtkosten und 130,00 EUR Altersvorsorge. Der Arbeitgeberzuschuss zur Fortbildung ist einmalig und nicht als dauerhaftes Einkommen geplant.

Bereinigungen, Schulden und Versicherungen

Tobias zahlt für die Ehewohnung keinen Kredit mehr, weil Mira die Hauslasten seit Februar trägt. Er zahlt Miete von 1.420,00 EUR warm. Seine private Altersvorsorge von 320,00 EUR monatlich besteht seit 2016. Die Berufsunfähigkeitsversicherung ist berufsbezogen plausibel. Streitig ist ein Konsumentenkredit über 310,00 EUR monatlich für ein Motorrad, das Tobias nach der Trennung gekauft hat.

Mira trägt Zins und Tilgung für das Hausdarlehen mit 1.480,00 EUR monatlich. Davon entfallen 780,00 EUR auf Zinsen und 700,00 EUR auf Tilgung. Die Tilgung ist beim Wohnvorteil gesondert zu bewerten. Nebenkosten des Hauses betragen 510,00 EUR monatlich. Der objektive Wohnwert wird von beiden Seiten vorläufig mit 1.850,00 EUR angesetzt; Mira meint, wegen Trennung und nicht abgeschlossener Vermögensauseinandersetzung sei zunächst nur ein angemessener Wohnwert anzusetzen.

Wohnwert und Hauslasten

Das Haus steht im hälftigen Miteigentum. Mira nutzt es mit den drei Kindern. Tobias verlangt, den vollen objektiven Wohnwert anzusetzen. Mira möchte bis zur Scheidung nur den angemessenen Wohnwert ansetzen, weil ein Verkauf oder Auszug nicht kurzfristig zumutbar sei. Die Akte enthält deshalb zwei Varianten:

1. Variante A: objektiver Wohnwert 1.850,00 EUR, Zinslast 780,00 EUR, keine volle Tilgungsberücksichtigung.
2. Variante B: angemessener Wohnwert 1.250,00 EUR bis August 2026, ab September 2026 stufenweise Erhöhung.

Für das System ist wichtig, Wohnvorteil, Kindesunterhalt und Ehegattenunterhalt nicht doppelt zu verrechnen.

Kindesunterhalt 2026: Datenblatt

Die Akte arbeitet mit der Düsseldorfer Tabelle Stand 01.01.2026. Kindergeld beträgt 259,00 EUR je Kind. Die konkreten Tabellenbeträge sollen vom System anhand aktueller Quelle überprüft werden; in der Excel-Datei sind Arbeitswerte eingetragen, nicht als amtliche Tabelle gemeint.

Kind	Altersstufe	Lebensmittelpunkt	Kindergeldbezug	Mehrbedarf
Klara	12-17	Mira	Mira	86,00 EUR Musikschule
Emil	12-17	Mira	Mira	210,00 EUR Lerntherapie
Nino	0-5 bis August, 6-11 ab September	Mira	Mira	145,00 EUR Hort ab September

Die Betreuung Tobias' bleibt deutlich unter Wechselmodell. Ein erweitertes Umgangsmodell kann Auswirkungen auf Mehrbedarf und einzelne Fahrtkosten haben, aber nicht automatisch auf die Barunterhaltspflicht.

Trennungsunterhalt: Rechenvarianten

Variante 1 rechnet mit Tobias' durchschnittlichem Jahresnetto einschließlich Bonus und Miras aktuellem Einkommen. Variante 2 rechnet ab September 2026 mit Miras 30-Stunden-Netto. Variante 3 setzt beim Wohnwert nur einen angemessenen Wohnwert an. Variante 4 setzt den objektiven Wohnwert vollständig an.

Der Erwerbstätigenbonus, Kindesunterhalt als Vorwegabzug, berücksichtigungsfähige Altersvorsorge, Wohnwert und Schulden sind sichtbar getrennt. Der Output soll nicht nur eine Zahl liefern, sondern zeigen, welche Parameter den Zahlbetrag bewegen und welche Variante verhandlungsfähig ist.

Nachehelicher Unterhalt: Varianten

Für die Zeit nach Scheidung stehen drei Linien im Raum:

1. Betreuungsunterhalt wegen Nino und Emils Förderbedarf. Mira argumentiert, eine sofortige Vollzeitstätigkeit sei bis mindestens Sommer 2028 unzumutbar.
2. Aufstockungsunterhalt wegen ehebedingter Teilzeit und Einkommensdifferenz. Tobias argumentiert, Mira habe ihren Beruf nie aufgegeben und könne aufstocken.
3. Befristung und Herabsetzung. Tobias will eine klare Befristung nach zwei Jahren; Mira verlangt eine Anpassungsklausel nach tatsächlicher Erwerbsausweitung und Betreuungslage.

Die Akte enthält genug Zahlen, um Korridore zu bilden, aber keine endgültige gerichtliche Bewertung.

Vergleichsangebot Entwurf

Tobias zahlt ab 01.07.2026 Kindesunterhalt nach der jeweils einschlägigen Einkommensgruppe der Düsseldorfer Tabelle, dynamisiert in Höhe von 120 % des Mindestunterhalts, abzüglich hälftigen Kindergelds. Mehrbedarf für Lerntherapie, Musikschule und Hort wird nach Einkommensquote getragen.

Tobias zahlt Trennungsunterhalt an Mira in monatlicher Höhe von 1.180,00 EUR bis einschließlich August 2026 und ab September 2026 in Höhe von 920,00 EUR, jeweils unter Vorbehalt der Neuberechnung nach Steuerklassenwechsel, Bonuszahlung 2026 und Wohnwertklärung.

Für naheheglichen Unterhalt vereinbaren die Beteiligten zunächst eine Evaluationsklausel sechs Monate nach Rechtskraft der Scheidung. Eine Befristung bleibt vorbehalten.

Rechenhinweise der Kanzlei

Diese Akte soll nicht automatisch nur eine einzige Zahl auswerfen. Gewünscht ist ein Berechnungsblatt mit mindestens vier Varianten: aktuell, ab September mit höherem Einkommen Mira, objektiver Wohnwert, angemessener Wohnwert. Kindesunterhalt ist vor dem Ehegattenunterhalt zu berücksichtigen. Mehrbedarf der Kinder ist gesondert zu quoteln.

Bitte im Ergebnis immer ausweisen: zugrunde gelegtes Einkommen, Bereinigungen, Quote, Kindergeld, Zahlbetrag, offene Streitpunkte und Anpassungsmechanismus. Wenn ein Tabellenwert nicht live verifiziert ist, muss der Output das klar markieren.

E-Mail-Auszüge zur Zahlenfreigabe

18.05.2026, RA Tobias: Wir geben die Einkommenszahlen 2025/2026 frei, bestehen aber darauf, den Bonus auf drei Jahre zu glätten. Der Dienstwagen ist im Netto bereits abgebildet.

21.05.2026, Mira: Ich brauche eine Berechnung, die ich verstehe. Tobias sagt, ich solle Vollzeit arbeiten. Ich will wissen, was passiert, wenn ich ab September 30 Stunden mache, aber ich kann nicht jetzt schon Vollzeit versprechen.

24.05.2026, Kanzlei intern: Bitte Variante mit angemessenem Wohnwert und Variante mit objektivem Wohnwert nebeneinander. Emils Lerntherapie nicht vergessen; Tobias hat dem bislang mündlich zugestimmt.

Datei: emails/2026-05-18_zahlenfreigabe_tobias_anwalt.eml

Von	ra.tobias@example.invalid
An	kanzlei@example.invalid
Datum	Mon, 18 May 2026 14:06:00 +0200
Betreff	Aiblinger - Einkommensunterlagen Tobias

Sehr geehrte Kollegin,

anbei übersenden wir die Gehaltsübersicht unseres Mandanten einschließlich Bonus 2025 und der Abrechnungen Januar bis Mai 2026. Wir gehen davon aus, dass der Bonus nicht monatsgenau, sondern geglättet zu berücksichtigen ist. Zum Dienstwagen ist anzumerken, dass die Versteuerung bereits in der Abrechnung enthalten ist.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen
RA Dr. Leitner

Datei: emails/2026-05-21_mira_fragt_varianten.eml

Von	Mira Aiblinger <mira.aiblinger@example.invalid>
An	kanzlei@example.invalid
Datum	Thu, 21 May 2026 09:33:00 +0200
Betreff	Bitte Varianten erklären

Guten Morgen,

ich verstehe die vielen Zahlen nicht. Können Sie bitte einmal rechnen, was Tobias für die Kinder zahlen muss, was für mich bis zur Scheidung herauskommt und was wäre, wenn ich ab September sechs Stunden mehr arbeite? Ich will keine überzogene Forderung, aber ich möchte wissen, was realistisch ist.

Viele Grüße

Mira

Datei: csv/kinderkosten_2026.csv

Kind;Kostenart;Betrag EUR;Frequenz;Beleg
Klara;Musikschule;86.00;monatlich;Vertrag 2025
Emil;Lerntherapie;210.00;monatlich;Therapievereinbarung
Nino;Hort;145.00;monatlich ab Sep;Platzbestätigung
Klara;Klassenfahrt;390.00;einmalig Okt;Schulmail

Tabellenblatt: Eingaben

Parameter	Wert	Kommentar
Netto Tobias laufend	6210	Jan-Mai 2026 Durchschnitt ohne Bonus
Bonus Tobias monatlich	800	9600 EUR / 12
Netto Mira aktuell	2180	24 Std.
Netto Mira ab Sep	2610	30 Std. Angebot
Wohnwert angemessen	1250	Variante Trennung
Wohnwert objektiv	1850	Variante Streit
Hauszins	780	monatlich
Kindergeld je Kind	259	2026

Tabellenblatt: Kindesunterhalt

Kind	Arbeitsbedarf EUR	Kindergeldanteil	Zahlbetrag EUR	Mehrbedarf	Quote offen
Klara	784	129.5	654.5	86	Quote Eltern
Emil	784	129.5	654.5	210	Quote Eltern
Nino bis Aug	584	129.5	454.5	0	Quote Eltern
Nino ab Sep	671	129.5	541.5	145	Quote Eltern

Tabellenblatt: Varianten

Variante	Tobias bereinigt	Mira bereinigt	Wohnwert	Kindesunterhalt vorweg	Rechenkorridor Trennungsunterhalt	Kommentar
A aktuell angemessener Wohnwert	7010	2650	1250	1763.5	1180	vor September
B ab September an gemessener Wohnwert	7010	3080	1250	1850.5	920	30 Std.
C objektiver Wohnwert	7010	3250	1850	1763.5	940	Streit Tobias
D Bonus geglättet 3 Jahre	6610	2650	1250	1763.5	1030	Verhandlung

Mandantenbrief - Erläuterung der Unterhaltsvarianten

Ausgangspunkt

Wir rechnen zunächst mit den belegten Nettoeinkommen, bereinigen berufsbedingte Aufwendungen und berücksichtigen den Kindesunterhalt vor dem Ehegattenunterhalt.

Warum mehrere Varianten?

Der Wohnwert und Ihre mögliche Stundenaufstockung verändern den Zahlbetrag deutlich. Deshalb ist eine einzige Zahl für die Verhandlung weniger hilfreich als ein Korridor mit sauber benannten Annahmen.

Nächster Schritt

Wir schlagen vor, den Vergleich mit einer Anpassungsklausel zu versehen, damit Bonus, Steuerklasse und Betreuungsentwicklung nicht jedes Mal ein neues Verfahren auslösen.

Unterhaltsvergleich Aiblinger - Entwurf

Kindesunterhalt

Der Kindesunterhalt wird dynamisiert nach der Düsseldorfer Tabelle 2026 gezahlt. Das Kindergeld wird nach den gesetzlichen Regeln angerechnet. Mehrbedarf wird nach Einkommensquote getragen.

Trennungsunterhalt

Tobias zahlt vorläufig Trennungsunterhalt in zwei Stufen: bis August 2026 nach aktuellem Einkommen Mira, ab September 2026 unter Berücksichtigung der geplanten Stundenaufstockung.

Anpassung

Bonuszahlungen, Steuerklassenwechsel, Wohnwert und wesentliche Änderungen der Betreuung werden jeweils zum Folgemonat nach Nachweis neu berechnet.

Datei

PDF-Anhang: pdfs/gehaltsuebersicht_mira_2025_2026.pdf

Gehaltsübersicht Mira Aiblinger

Laufendes Netto

Monat	Netto EUR
Jan 2026	2.168
Feb 2026	2.179
März 2026	2.184
April 2026	2.192
Mai 2026	2.177

Arbeitszeit

Aktuell 24 Wochenstunden. Angebot der Praxisleitung: 30 Wochenstunden ab September 2026 mit voraussichtlichem Netto von 2.610 EUR.

Datei

PDF-Anhang: pdfs/gehaltsuebersicht_tobias_2025_2026.pdf

Gehaltsübersicht Tobias Aiblinger

Laufendes Netto

Monat	Netto EUR
Jan 2026	6.188
Feb 2026	6.205
März 2026	6.221
April 2026	15.811 inkl. Bonus
Mai 2026	6.236

Bonus

Im April 2026 wurde ein Bonus für das Geschäftsjahr 2025 in Höhe von netto 9.600 EUR gezahlt. Die rechtliche Behandlung ist zwischen den Beteiligten streitig.